

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



M.G.M.

REPERTORIO N°7.267-2016

M: 448574

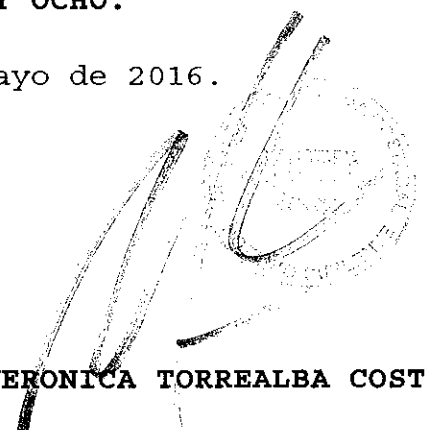
PROTOCOLIZACION REGLAMENTO INTERNO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

VANTRUST TESORERIA

Protocolización del **REGLAMENTO INTERNO** del **FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST TESORERIA**, solicitado por el abogado don Eduardo de la Maza Navarrete, documento que consta de treinta y ocho páginas y se agrega al final de mis Registros Públicos del mes en curso, bajo el **NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y OCHO**.

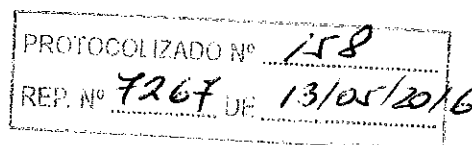
Santiago, 13 de Mayo de 2016.



VERÓNICA TORREALBA COSTABAL
NOTARIO SUPLENTE



REGLAMENTO INTERNO



FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST TESORERÍA¹

I. ANTECEDENTES GENERALES

ARTÍCULO 1º. El presente reglamento interno (el "**Reglamento**") rige el funcionamiento del fondo de inversión privado denominado **FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST TESORERÍA**, que ha sido organizado y constituido por la sociedad VANTRUST CAPITAL GESTORA S.A., conforme a lo establecido en el Capítulo V de la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales (la "**Ley**"), y las demás disposiciones de dicha Ley y su reglamento, Decreto Supremo de Hacienda N° 129 de 2014 (el "**Reglamento de la Ley**"), que sean expresamente aplicables a los fondos de inversión privados.

Se deja constancia que conforme al artículo 85 de la Ley, salvo disposición expresa en contrario, los fondos privados se registrarán exclusivamente por las disposiciones contenidas en sus reglamentos internos y por las normas del Capítulo V de la Ley, no quedando sujetos a las normas de sus capítulos precedentes, con excepción de lo dispuesto en los artículos 57 y 80.

Se deja constancia asimismo que el tratamiento tributario de los fondos de inversión privados y de sus aportantes está regulado en el artículo 86 de la Ley.

ARTÍCULO 2º. La sociedad VANTRUST CAPITAL GESTORA S.A., en adelante también la "**Administradora**" o "**Vantrust**", se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo con fecha 14 de agosto del año 2015.

¹ El Fondo fue constituido por sesión del directorio de la Administradora celebrada con fecha 27 de abril de 2016.

(11)



ARTÍCULO 3º. La Administradora es una sociedad anónima cerrada.

Dentro de su objeto se encuentra la administración de uno o más fondos de inversión privados, la que se ejercerá a nombre de éstos por cuenta y riesgo de sus aportantes en los términos que establece el presente Reglamento Interno y la Ley, por la cual puede percibir una comisión que se deduce, en cada caso, del respectivo fondo de inversión privado que administre.

Se deja constancia que conforme con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley, los fondos que la Administradora administre serán fondos no regulados, no quedarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros ("SVS") y se entenderán como fondos privados.

La Administradora no administra fondos fiscalizados por la SVS, y no hace ni hará oferta pública alguna de las cuotas de los fondos de inversión privados que constituya y gestione. Sin perjuicio de lo anterior, la Administradora está sujeta a las obligaciones de información que la SVS establezca mediante Norma de Carácter General.

II. DEL FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST TESORERÍA

ARTÍCULO 4º. El FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO VANTRUST TESORERÍA, en adelante también el "**Fondo**", es un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas, en adelante también los "**Aportantes**", para ser invertido en los valores y bienes que se individualizan más adelante. El Fondo es administrado por la Administradora por cuenta y riesgo de los Aportantes.

La Administradora tendrá la representación judicial y extrajudicial del Fondo, en los términos establecidos en la Ley, para lo cual estará investida de todas las facultades de administración y disposición que la misma Ley o el presente Reglamento no establezcan como privativas de las Asambleas de Aportantes, no requiriéndose poder especial alguno, incluso para aquellos actos o contratos que requieran una previa aprobación de los organismos antes indicados. Para estos efectos, todos los actos o contratos en que participe el Fondo serán celebrados por la Administradora a nombre de aquél, el cual será el titular de los derechos y obligaciones asumidos, los cuales se registrarán y

(11/11/17)



contabilizarán en forma separada de las operaciones celebradas por la Administradora, bajo su propio nombre y con recursos propios, así como de otros fondos de terceros que pudiere administrar la sociedad.

ARTÍCULO 5º. De conformidad al artículo 84 de la Ley, los fondos de inversión que tengan menos de 50 partícipes que no sean integrantes de una misma familia, no quedarán sometidos a la fiscalización de la SVS y se entenderán para los efectos de la Ley como fondos privados. Conforme al artículo 88 de la Ley, si el Fondo dejare de cumplir la condición establecida en el artículo 84, el Fondo y la Administradora quedarán sujetos a todas las disposiciones contenidas en la Ley que sean aplicables a los fondos y administradoras fiscalizadas por la SVS, debiendo comunicar este hecho a dicha entidad al día siguiente hábil de su ocurrencia. En tal caso, el Reglamento Interno deberá adecuarse dentro de los 60 días contados desde ocurrida dicha circunstancia y en el mismo plazo la Administradora deberá ajustar sus estatutos para efectos de transformarse en una sociedad anónima especial y solicitar a la SVS la autorización de existencia señalada en los artículos 3º y 4º del artículo primero de la Ley.

ARTÍCULO 6º. Los aportes que integren el Fondo quedarán expresados en Cuotas de participación del Fondo (las "**Cuotas**"), nominativas, unitarias, de igual valor y características, las que podrán rescatarse conforme se detalla en este Reglamento, sin perjuicio de las disminuciones de capital que sean acordadas por la Asamblea de Aportantes. Las cuotas del Fondo serán rescatables, pero no se extinguirán por el hecho del rescate, de modo que la Administradora podrá posteriormente recolocarlas, tal como si fueran de primera emisión.

Las Cuotas del Fondo serán emitidas de acuerdo a las condiciones que determine la Administradora o la Asamblea de Aportantes, según el caso, con un valor unitario de colocación que no será inferior a un peso. Su colocación podrá hacerse directamente por la Administradora o a través de intermediarios, no pudiendo hacerse oferta pública de las mismas.

III. DURACIÓN DEL FONDO



ARTÍCULO 7º. El plazo de duración del Fondo será de 5 años contados desde el día 1 de mayo del año 2016, plazo que podrá ser prorrogado por el período que acuerde la Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo terminará anticipadamente si se efectuare el rescate del total de las Cuotas en que se divida su capital.

IV. POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO

ARTÍCULO 8º. El objeto del Fondo será la inversión en los instrumentos indicados en el párrafo tercero del presente artículo, en mercados financieros nacionales y extranjeros, concentrándose mayoritariamente en aquellos emitidos en Chile, y luego en Sudamérica, Europa, Norteamérica y Japón. El Fondo no tiene un objetivo de rentabilidad garantizado ni se garantiza nivel alguno de seguridad de sus inversiones.

No obstante lo anterior, las inversiones del Fondo se orientarán mayoritariamente en instrumentos de deuda o renta fija, nacionales y extranjeros, productos derivados asociados a los mismos y commodities.

En general, el Fondo podrá invertir en:

- (1) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros o que cuenten con garantía de esos Estados o instituciones por el 100% de su valor hasta su total extinción;
- (2) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción;
- (3) Títulos de crédito, depósitos a plazo, títulos representativos de captaciones de dinero, letras de crédito o títulos hipotecarios, valores o efectos de comercio, emitidos por entidades bancarias extranjeras que cuenten con garantía de esas entidades por el 100% de su valor hasta su total extinción;
- (4) Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras;
- (5) Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizados por éstas;



- (6) Bonos, y efectos de comercio emitidos por entidades extranjeras, cuyas emisiones hayan sido registradas como valores de oferta pública en el extranjero;
- (7) Bonos, títulos de deuda de corto plazo, títulos de deuda de securitización y títulos de deuda subordinada cuya emisión haya sido registrada en la SVS;
- (8) Pagarés y otros títulos de deuda privada cuya emisión no haya sido registrada en la SVS, siempre que la sociedad emisora cuente con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la SVS;
- (9) Cuotas de Fondos Mutuos o de Inversión nacionales o extranjeros, que tengan políticas de inversión acordes con el objeto del Fondo;
- (10) Títulos representativos de productos agropecuarios, cuyos padrones se encuentren inscritos en el Registro de Productos que lleva la SVS y que cumplan todas las condiciones y requisitos para ser transados en una Bolsa de Productos Agropecuarios (en adelante "**Bolsa de Productos**") a las que se refiere la Ley 19.220, de acuerdo a la normativa bursátil emitida por ésta y aprobada por este servicio; y
- (11) Contratos sobre productos que consten de facturas, cuyos padrones se encuentren inscritos en el Registro de Valores que lleva la SVS y que cumplan con todas las condiciones y requisitos para ser transados en una Bolsa de Productos, de acuerdo a la normativa bursátil emitida por ésta y aprobada por este servicio.
- (12) Títulos representativos de commodities que se transen en alguna bolsa local o extranjera.

El Fondo podrá en todo caso invertir en instrumentos que no cumplan los requisitos, siempre que el monto total de dichas inversiones no exceda del 5% de su activo total.

Asimismo, el Fondo podrá celebrar contratos de derivados tales como opciones, futuros, forward y swap, tanto en Chile como en el extranjero. El objetivo de dichos contratos será la cobertura y/o de inversión.



Los tipos de operaciones de instrumentos derivados que podrá realizar la Administradora por cuenta del Fondo, serán la compra y/o la venta. Asimismo, el Fondo podrá adquirir contratos de opciones que involucren la compra o venta del respectivo activo objeto.

Los contratos de opciones, futuros y forward podrán celebrarse respecto de todo tipo de monedas, índices que no tengan inversiones subyacentes en instrumentos de renta variable, tasas de interés e instrumentos de renta fija. Por su parte, los contratos de swap podrán celebrarse respecto de todo tipo de monedas, tasas de interés, índices de tasas de interés e instrumentos de renta fija, debiendo constar por escrito. Estos contratos se celebrarán con el objeto de maximizar la rentabilidad del Fondo y aprovechar las variaciones que se produzcan en los mercados financieros.

Los contratos de opciones y futuros deberán celebrarse o transarse en mercados bursátiles, ya sea dentro o fuera de Chile, y deberán tener como contraparte a cámaras de compensación. Por su parte, los contratos de forward y swap deberán celebrarse con entidades bancarias, financieras o intermediarias de valores, tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo y dependiendo de la forma de operar de las entidades antes referidas, dichos contratos podrán ser celebrados con sociedades directamente relacionadas a dichas entidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá efectuar en bolsas de valores operaciones distintas de las señaladas en los números precedentes, cuando ellas estén incorporadas en los sistemas bursátiles.

ARTÍCULO 9°. Política de diversificación: En la inversión de los recursos del Fondo se observarán los siguientes límites máximos por tipo de instrumento

- (i) En los instrumentos indicados en los números (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) y (8) del párrafo tercero del artículo 8°, hasta el 100% del activo total del Fondo cada uno;
- (ii) Respecto de los instrumentos indicados en los números (9), (10) y (11) del párrafo tercero del artículo 8°, la inversión en dichos instrumentos tendrá un límite máximo del 10% del activo total del Fondo; y
- (iii) Disponible en caja y bancos en moneda extranjera, hasta el 100% del activo total del Fondo.

(11)



Límite máximo de inversión respecto del emisor de cada instrumento:

- (iv) Inversión en instrumentos o valores emitidos o garantizados por el Banco Central de Chile o la Tesorería General de la República: Hasta un 100% del activo del Fondo;
- (v) Inversión en instrumentos o valores emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales Extranjeros y en los instrumentos indicados en el número (6) de las inversiones permitidas:
 - a. Países cuya deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera hubiere sido clasificada en categoría AA- o superior por Standard & Poor's y o sus equivalentes: Hasta un 100% del activo del Fondo; y
 - b. Países cuya deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera hubiere sido clasificada en categoría BBB- hasta A+, ambas inclusive, de Standard & Poor's y o sus equivalentes: Hasta un 20% del activo total del Fondo.
- (vi) Inversión en los instrumentos señalados en los números (3), (4), (5), (7) y (8) (9), (10), (11) y (12), el límite máximo dependerá de la clasificación de riesgo del emisor y en ningún caso podrá exceder los límites precedentes por instrumento.
 - a. Emisiones de instituciones cuya clasificación de riesgo local sea categoría AA- o superior: Hasta el 100% del activo total del Fondo.
 - b. Emisiones de instituciones cuya clasificación de riesgo local sea igual a la categoría A+: Hasta el 70% del activo total del Fondo.
 - c. Emisiones de instituciones cuya clasificación de riesgo local sea igual a la categoría A: Hasta el 50% del activo total del Fondo.
 - d. Emisiones de instituciones cuya clasificación de riesgo local sea igual a la categoría A-: Hasta el 30% del activo total del Fondo.



- e. Emisiones de instituciones cuya clasificación de riesgo local sea igual o superior a BBB- e igual o inferior a BBB+: Hasta el 20% del activo total del Fondo.
- f. Emisiones de instituciones cuya clasificación de riesgo local sea igual o superior a BB- e igual o inferior a BB+: Hasta el 10% del activo total del Fondo.

El Fondo podrá en todo caso invertir en instrumentos que no cumplan los requisitos, siempre que el monto total de dichas inversiones no exceda del 5% de su activo total.

Se procurará que la exposición agregada de toda la cartera de renta fija al someterse a una variación negativa de la tasa de interés de 10 puntos base (0,10%), no pueda impactar el valor del Fondo en más de un 2% de su patrimonio.

Por su parte, el monto de la cartera del Fondo mantenida en monedas, al someterse a una variación negativa de un 1%, no deberá impactar el valor del Fondo en más de un 2% de su patrimonio.

El Fondo podrá operar sólo en la compra de opciones, quedando las ventas limitadas sólo al cierre de posiciones ya compradas. De esta forma, sólo se incurrirá en el pago de la prima.

Si se produjeran excesos de inversión respecto de los límites referidos en el presente Reglamento, que se deban a causas imputables a la Administradora, éstos deberán ser subsanados en un plazo que no podrá superar los 30 días contados desde ocurrido el exceso. En caso que dichos excesos se produjeran por causas ajenas a la administración, deberán ser subsanados en un plazo no superior a 12 meses contado desde la fecha en que se produzca dicho exceso.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente y mientras no se subsanen los excesos de inversión, la Administradora no podrá efectuar nuevas adquisiciones de los instrumentos o valores excedidos.



La regularización de los excesos de inversión se realizará mediante la venta de los instrumentos o valores excedidos o mediante el aumento del patrimonio del Fondo en los casos que esto sea posible.

ARTÍCULO 10°. De conformidad a lo establecido en el artículo 88 de la Ley, el Fondo no podrá realizar transacciones u operaciones con aquellos regulados por los capítulos I al IV de la Ley, salvo que sean administrados por sociedades que no sean relacionadas entre sí.

ARTÍCULO 11°. Asimismo, conforme al artículo 57 de la Ley, el Fondo no podrá invertir directamente en bienes raíces, pertenencias mineras, derechos de agua, derechos de propiedad industrial o intelectual y vehículos de cualquier clase; ni podrá desarrollar directamente actividades industriales, comerciales, inmobiliarias, agrícolas, de minería, exploración, explotación o extracción de bienes de cualquier tipo, de intermediación, de seguro o reaseguro o cualquier otro emprendimiento o negocio que implique el desarrollo directo de una actividad comercial, profesional, industrial o de construcción por parte del Fondo y en general de cualquiera actividad desarrollada directamente por éste distinta de la de inversión y sus actividades complementarias.

Por su parte, en virtud de lo establecido en el artículo 85 de la Ley, el artículo 26 del Reglamento de la Ley prohíbe a los fondos de inversión privados invertir en cuotas de otros fondos de inversión privados.

ARTÍCULO 12°. Sin perjuicio de los dineros que se mantengan en caja, el Fondo podrá invertir los Fondos Líquidos en los siguientes instrumentos financieros:

- (a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile, o que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción;
- (b) Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizadas por éstas;

11/2



- (c) Títulos de deuda de corto plazo emitidos por Bancos e Instituciones Financieras;
- (d) Bonos, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización cuya emisión haya sido inscrita en el Registro de Valores de la SVS;
- (e) Pactos; y/o instrumentos de retroventa; y
- (a) Cuotas de fondos mutuos de corto plazo.

ARTICULO 13°. Para la adquisición de los activos indicados en el artículo 8° y 12° el Fondo podrá celebrar contratos de promesa de suscripción, de cesión de derechos, de compra o venta y en general contratos que le otorguen el derecho de adquirir o enajenar activos, o cualesquiera opciones o derechos comerciales sobre esos activos, como asimismo para entregar financiamiento.

ARTÍCULO 14°. La Administradora adoptará las medidas de seguridad que estime necesarias para el cuidado y conservación de los valores y bienes en que se inviertan los recursos del Fondo.

V. POLÍTICA DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO

ARTÍCULO 15°. La Administradora no estará obligada a mantener una reserva de liquidez distinta de aquella que estime necesaria para el desarrollo de los negocios del Fondo.

No obstante, para efectos de pagar el rescate de cuotas, solventar los gastos establecidos en el presente Reglamento, aprovechar oportunidades de inversión y pagar la remuneración de la Administradora, el Fondo procurará mantener una reserva de liquidez cuyo monto no será inferior a un 5% de los activos del Fondo.

Los activos que el Fondo considera como líquidos corresponden a pactos a menos de 30 días, títulos de deuda de corto plazo, depósitos a plazo a menos de un año e instrumentos de deuda emitidos por la Tesorería General de la República, Banco Central de Chile y títulos de deuda local cuya clasificación de riesgo sea AA- o superior.

(11)



Alternativamente, el Fondo podrá mantener una línea de crédito bancaria en los términos indicados en el artículo siguiente por una cantidad equivalente.

ARTÍCULO 16º. El Fondo podrá contraer toda clase de obligaciones y contratar pasivos, al igual que gravar sin limitación sus activos, para la seguridad de sus propias obligaciones.

Especialmente el Fondo podrá contraer obligaciones con el fin de pagar rescates de cuotas y otras obligaciones necesarias para la operación del Fondo. Con este objeto, el Fondo podrá obtener endeudamiento de corto plazo mediante la contratación de créditos bancarios con plazo máximo de 30 días. Para todos los efectos, el endeudamiento de corto plazo se considerará como pasivo exigible.

Asimismo, el Fondo podrá endeudarse mediante la contratación de créditos bancarios, ventas con pactos de retro compra y otras formas de endeudamiento comunes en los mercados nacionales o internacionales o contempladas en el presente Reglamento Interno. El límite para este tipo de endeudamiento será de hasta el 200% del patrimonio del Fondo. En relación con las ventas con pactos de retro compra, ellas deberán sujetarse a precios similares a los que habitualmente prevalecen en el mercado, en caso de existir una referencia, cuidando de no exceder los máximos y mínimos según se trate de adquisiciones o enajenaciones, respectivamente. Junto con lo anterior, respecto de cada contrato forward, la diferencia acreedora que se produzca entre el valor diario del derecho y la obligación, corresponderá a un pasivo exigible del Fondo.

Los bienes y valores que integren el activo del Fondo podrán estar especialmente afectos a gravámenes y prohibiciones de cualquier naturaleza, a efectos de garantizar obligaciones propias del Fondo, o de prohibiciones, limitaciones o modalidades que sean condición de una inversión.

Se entenderán como afectos a gravámenes y prohibiciones, (a) los recursos del Fondo comprometidos en márgenes, producto de las operaciones en contratos de futuros, forwards y swaps; y (b) los márgenes enterados por el lanzamiento de opciones que se mantengan vigentes.



VI. CAPITAL DEL FONDO, AUMENTOS DE CAPITAL Y RESCATES

ARTÍCULO 17°. El Fondo se formará con una primera emisión de Cuotas por un monto ascendente a 50.000.000.000 de pesos. Este capital se encontrará representado por 50.000.000 Cuotas nominativas, unitarias, de igual valor y características, cuyas condiciones de colocación serán determinadas por el directorio de la Administradora, y cuyo valor unitario de colocación ascenderá a \$ 1.000.

La totalidad de las Cuotas comprendidas en la primera emisión se pagarán en la forma, plazo y condiciones que fije la Administradora a través de su Directorio, el cual podrá libremente determinar, al momento de la colocación de cuotas o en cualquier momento posterior en el caso de las cuotas que hayan sido suscritas pero no íntegramente pagadas, él o los momentos en que se deberán efectuar los pagos pertinentes. Los pagos parciales de las Cuotas suscritas y no pagadas por cada aportante, se irán abonando a las Cuotas que mantenían impagas, de acuerdo a su antigüedad de suscripción, de una en una, hasta completar el pago de cada cual, conforme a tal orden de imputación.

La Administradora no estará facultada para aceptar aportes no consistentes en dinero.

En caso que la Administradora no hubiese fijado otra forma ni se reservare el derecho a solicitar el pago en cualquier momento dentro de un determinado período, las Cuotas se pagarán al contado en el acto de su suscripción, en dinero efectivo, vale vista bancario o cheque.

ARTÍCULO 18°. Conforme al artículo 91 de la Ley, después de transcurrido un año contado desde la creación del Fondo, y mientras se encuentre vigente, ni la Administradora ni sus personas relacionadas podrán poseer, en conjunto, cuotas que representen más del 20% del patrimonio del Fondo privado.

Asimismo, de acuerdo al artículo 92 de la Ley, después de transcurrido un año contado desde la creación del Fondo, y mientras se encuentre vigente, éste deberá tener al menos cuatro aportantes no relacionados entre sí, no pudiendo ninguno de ellos tener menos de

110



un 10% de las cuotas pagadas del Fondo. Esta restricción no aplicará en caso que, al cabo de dicho plazo y mientras se encuentre vigente, el Fondo cuente entre sus aportantes con uno o más inversionistas institucionales que tengan a lo menos un 50% de las cuotas pagadas del Fondo.

En caso que el Fondo no diere cumplimiento a los límites antes referidos, la Administradora deberá comunicar este hecho al Servicio de Impuestos Internos tan pronto tome conocimiento de esta situación, y tendrá un plazo de 6 meses contado desde la fecha del incumplimiento para regularizarla. Si ello no ocurriere, el Fondo se considerará sociedad anónima y sus aportantes accionistas de la misma para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, respecto de los beneficios y utilidades que obtengan a contar del ejercicio comercial en que se hubiera producido la infracción, o bien, a contar de la fecha de creación del Fondo, en caso que se trate del primer ejercicio de funcionamiento del mismo, tributando el Fondo en la misma forma y oportunidad que establece la ley para las sociedades anónimas.

ARTÍCULO 19°. Se podrá aumentar el capital del Fondo, siempre y cuando se cuente con la aprobación en ese sentido otorgada por la mayoría absoluta de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo reunidas en Asamblea Extraordinaria de Aportantes. Para estos efectos, la Administradora deberá entregar a la Asamblea Extraordinaria de Aportantes información amplia y razonada acerca de los elementos de valorización de las cuotas.

Las cuotas provenientes de un aumento de capital sólo podrán ser pagadas dentro de un plazo de 2 años contados desde la fecha de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes que haya acordado su emisión, y se aplicarán al respecto las reglas establecidas en los incisos 2°, 3° y 4° del artículo 17°.

ARTÍCULO 20°. Al acordarse un aumento de capital las opciones para suscribir Cuotas deberán ser ofrecidas, a lo menos por una vez, preferentemente a los Aportantes a prorrata de la Cuotas que posean, de acuerdo a los términos que establezca la misma Asamblea que convenga al aumento.

Las Cuotas respecto de las cuales los aportantes existentes no ejerzan su derecho de opción preferente no podrán ser ofrecidas a terceros a un precio inferior al determinado



para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del fondo por el número de cuotas pagadas a la fecha.

ARTÍCULO 21°. Durante la vigencia del Fondo los Aportantes no podrán enajenar cuotas pendientes de pago, sino sólo las cuotas suscritas y pagadas que posean. Todos los títulos que representan Cuotas emitidas por el Fondo tendrán, en caso que la Administradora decidiera su emisión materializada, la siguiente estipulación impresa en forma legible o de otro modo colocada en ellos: *“Las cuotas de que da testimonio este Título están sujetas a la obligaciones establecidas en el Reglamento Interno sobre prohibición de venta de cuotas pendientes de pago. El tenedor de este Título, acepta y se somete expresamente a todas esas obligaciones y restricciones”*.

ARTÍCULO 22°. Se observarán las siguientes reglas relativas al Aporte y rescate de cuotas:

- (i) Cada rescate podrá ser pagado en dinero efectivo, moneda extranjera, vale vista bancario o en aquellos instrumentos, bienes y contratos que autorice el presente Reglamento o así lo convengan las partes. Los rescates que solicite la Administradora a nombre propio y los de sus personas relacionadas, sólo podrán pagarse en dinero efectivo o moneda extranjera. Tratándose de rescates que no sean pagados en dinero efectivo, deberán ser valorizados a precios que no perjudiquen el mejor interés del Fondo.
- (ii) La Administradora y los Aportantes podrán acordar que la solicitud de rescate sea cursada en una fecha posterior a la de su presentación,
- (iii) Para efectos de determinar el valor a pagar a los Aportantes que soliciten el rescate de Cuotas del Fondo, se utilizará el “valor cuota” correspondiente al día anterior al pago de dicho rescate. La administradora deberá poner a disposición del público dicho valor cuota, en la forma y medios que determine.
- (iv) Los mecanismos y medios a través de los cuales el Partícipe realizará aportes y rescates al Fondo son los siguientes:

11/11



(a) Las solicitudes de aportes se realizarán mediante el envío de un correo electrónico a la Administradora o a sus ejecutivos comerciales; o en su defecto, mediante un correo enviado a la dirección de la Administradora, o presencialmente, en las oficinas de la Administradora.

(b) Las solicitudes de rescate se realizarán mediante el envío de un correo electrónico a la Administradora o a sus ejecutivos comerciales; o en su defecto, se dirigirán por escrito al gerente general de la Administradora y se presentarán en las oficinas de esta misma o en la de sus Agentes, hecho que deberá ser suficientemente informado a los Aportantes.

El envío de los correos electrónicos mencionados deberá dirigirse a la Administradora a la dirección vcfip@vantrust.cl, en caso de efectuar una solicitud de aporte o de rescate. Dicho correo electrónico deberá provenir de la dirección de correo electrónico que previamente tenga registrado el Aportante en los registros de la Administradora. Asimismo, la carta enviada a la Administradora deberá encontrarse debidamente firmada por el Aportante con la firma registrada por el Aportante en los registros de la Administradora u otro medio legal que permita comprobar la identidad del mismo.

Si la solicitud de aporte o rescate es efectuada en un día hábil, antes del horario de cierre de las operaciones del Fondo, se entenderá realizada con la misma fecha y hora en que la Administradora reciba la respectiva solicitud. En caso que la solicitud se efectuare fuera de los días y horario indicado, se entenderá realizada a las 9:00 hrs del día hábil bancario siguiente.

Al respecto, cualquier Partícipe tiene derecho, en cualquier tiempo, a rescatar total o parcialmente sus cuotas del Fondo.

Para efectos de rescates y aportes, se entenderá por día hábil bancario el día en que los bancos comerciales abren sus puertas al público para realizar operaciones propias de su giro.

La Administradora ha habilitado la página web www.vantrust.cl que permite a los Aportantes de los Fondos que administra, acceder a información respecto del rendimiento y composición de éstos mismos.

(v) Los rescates se pagarán dentro del plazo de 60 días hábiles bancarios contado desde la fecha de presentación de la solicitud de rescate o de curse conforme a lo referido en (ii) precedente. No obstante, tratándose de rescates de un mismo partícipe



que alcancen montos que representen un porcentaje igual o superior a un 20% del valor del patrimonio del Fondo o montos superiores a 5.000 unidades de fomento, el que sea más restrictivo en cada caso, se pagarán dentro del plazo de 90 días hábiles bancarios contado desde la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o de la fecha en que se de curso al rescate, si se trata de un rescate programado.

Asimismo, cuando la suma de todos los rescates efectuados por un Aportante en un mismo día, sea igual o superior al monto precedente señalado, la Administradora pagará los siguientes rescates de cuotas que, cualquiera sea su cuantía, efectúe el mismo Aportante dentro del mismo día, dentro del plazo de 30 días hábiles bancarios contado desde la fecha de presentada la solicitud de rescate o desde la fecha en que se dé curso al rescate si se trata de un rescate programado.

VII. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 23°. Durante la vigencia del Fondo la Administradora tendrá derecho a percibir, por concepto de remuneración por la administración del Fondo los siguientes montos:

(1) Sin Comisión de colocación

(2) Remuneración Fija

Durante toda la vigencia del Fondo se cobrará una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de 1,785%, IVA incluido sobre el patrimonio neto del Fondo al cierre de cada mes. Esta comisión se irá devengando en forma mensual y se cobrará al inicio de cada mes, facultándose desde ya a la Administradora para deducirla del Fondo.

(3) Remuneración Variable

Adicionalmente a la remuneración fija establecida en el numeral precedente, la Administradora percibirá una remuneración variable en función del cambio del valor cuota del Fondo y de la variación del Índice de Cámara Promedio (según este término se define más adelante), la que se calculará, devengará y pagará de la forma que se indica a continuación:



- (i) **Período de Evaluación:** Consiste en periodos de 6 meses, comenzando cada 1 de enero y finalizando cada 30 de junio, comenzando cada 1 de julio y finalizando cada 31 de diciembre del mismo año.

Existen las siguientes excepciones para los periodos de evaluación:

/a/ **Cambios al reglamento interno** que afecten a esta sección: En el caso que se produzca una modificación las normas de esta sección 2.2., la administradora podrá fijar el fin del Período de Evaluación.

/b/ **Rentabilidad mínima no alcanzada:** Si la Ganancia Neta no supera el Retorno Mínimo Exigido, según ambos conceptos se definen más adelante, dentro del Período de Evaluación, entonces el término de éste se prorrogará en 3 meses.

- (ii) **Ganancia Neta:** Se calcula como la diferencia entre el valor cuota al cierre del Período de Evaluación (ajustado por dividendos distribuidos, y neto de la remuneración fija a que se refiere la sección 2.1. precedente) y el Valor Cuota Máximo según se define a continuación. Si esta diferencia fuese nula o negativa, la Ganancia Neta se considera igual a cero.

- (iii) **Valor Cuota Máximo ("High watermark"):** Es el último valor cuota, al final de un Período de Evaluación, para el cual la ganancia neta haya superado el retorno mínimo exigido dentro del período de evaluación correspondiente. En el caso de no existir este valor, el Valor Cuota Máximo corresponderá al valor cuota inicial del Fondo.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, posteriormente al último día del Periodo de Evaluación, el Valor Cuota Máximo corresponderá al del último día del último Periodo de Evaluación transcurrido a dicha fecha.

- (iv) **Retorno Mínimo Exigido:** Corresponde a multiplicar el Valor Cuota Máximo por la rentabilidad del Índice de Cámara Promedio (en adelante "ICP")

(11)



más un 1,5% anual en el Período de Evaluación correspondiente. El ICP es un indicador que busca representar el costo de fondos equivalente de financiar una posición a la tasa overnight, utilizando para esto la Tasa Cámara Interbancaria Promedio informada por el Banco Central de Chile. El reglamento del ICP fue publicado en el Diario Oficial el día 16 de noviembre de 2002. El indicador comenzó a ser informado diariamente a la opinión pública, el 18 de Noviembre del mismo año, y será obtenido de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.

- (v) Remuneración variable: La remuneración variable se calculará mediante la siguiente fórmula,
I.V.A. incluido:

Monto por cuota:

$$\text{Monto por cuota} = \frac{23,8\% * \{\text{Max}[\text{DRA} ; 0]\}}{365} * n$$

R variable = Monto por cuota * nº de cuotas

Donde;

DRA: $\frac{(\text{Ganancia neta} - \text{Retorno Mínimo Exigido}) * 365}{\text{Nº de días del Período de Evaluación}}$

La base sobre la cual se calculará el porcentaje de la remuneración variable a pagar, no se verá afectada ni será disminuida por el monto pagado en el período anterior, y se ajustará por las variaciones de cuotas que hubieren en el período.

La remuneración variable se devengará diariamente, y se pagará a la Administradora por Períodos de Evaluación vencidos, dentro de los diez

(11)



primeros días hábiles del periodo siguiente a aquel en que se hubiere hecho exigible la respectiva remuneración variable.

En caso de modificarse la tasa del I.V.A. antes señalada, las remuneraciones a que se refiere la presente sección se actualizarán según la variación que experimente el IVA.

ARTÍCULO 24º. Para todos los efectos de este Reglamento, para determinar el valor del Fondo y su patrimonio se deberá estar a las reglas y procedimientos establecidos en las normas internacionales de contabilidad (conocidas como IFRS, IAS, NIC o NIIF) o en las normas especiales que en su caso la Administradora libremente determine que corresponda aplicar.

En cuanto a los contratos de derivados que el Fondo celebre, tanto con contrapartes nacionales como extranjeras, como asimismo en relación con los activos que sean objeto de dichos contratos, el Fondo valorizará a ambos de acuerdo al procedimiento de valorización que al efecto haya acordado con sus contrapartes en los respectivos contratos sobre condiciones generales de derivados y sus anexos.

VIII. GASTOS DE CARGO DEL FONDO

ARTICULO 25º. Todos los gastos del Fondo, ya sean directos o indirectos, serán de su cargo, incluyendo a título ejemplar y no limitativo los siguientes:

- (a) Los impuestos de timbres y demás tributos que se ocasionen con motivo de las operaciones de crédito de dinero realizadas por el Fondo.
- (b) Otros impuestos que determine la autoridad y que tengan relación con los activos del Fondo, o bien que graven al Fondo directamente.
- (c) Los seguros y demás medidas de seguridad que deben adoptarse en conformidad a la ley, o demás normas aplicables a los fondos de inversión, para el cuidado y conservación de los títulos y bienes que integren el activo del Fondo, incluida la comisión y gastos derivados de la custodia de títulos y bienes.



- (d) Honorarios referentes a contabilidad, informes periciales, asesorías, gestión y estudios realizados por peritos u otros profesionales cuyos servicios sean necesarios contratar para la normal operación del Fondo y explotación de los bienes de su propiedad, su valorización y la inversión de sus recursos.
- (e) Gastos de publicaciones, informes y documentos que deban realizarse en conformidad a la Ley, el Reglamento de la Ley y/o el presente Reglamento.
- (f) Las comisiones, los gastos, honorarios de tasadores, honorarios de abogados, derechos notariales y otros gastos que se originen en la compraventa de los valores del Fondo.
- (g) Las comisiones de intermediación de corredores de bolsa y agentes de valores en la compraventa de los valores del Fondo.
- (h) Litigios, costas, honorarios profesionales y otros gastos legales incurridos en defensa de los intereses del Fondo (incluyendo compensaciones monetarias por fallos emitidos en contra de los intereses del Fondo) siempre y cuando no provengan de un acto u omisión imputable a culpa grave o dolo de la administración.
- (i) Los gastos, intereses e impuestos derivados de créditos o boletas o pólizas de garantía que se contraten por cuenta del Fondo.
- (j) Gastos y honorarios derivados de la convocatoria, citación, realización y legalización de las asambleas de aportantes.
- (k) Gastos de liquidación del Fondo, incluida por ejemplo la remuneración u honorarios del liquidador.
- (l) Gastos devengados con motivo de la formación, operación y liquidación del Fondo.



(m) Cualquier otro gasto que sea autorizado el Comité de Vigilancia o por la Asamblea de Aportantes.

ARTÍCULO 26º. La enumeración anterior, es sin perjuicio de los gastos que directa o indirectamente correspondan a la o las sociedades en que se invierta, todos los cuales, deberán ser solventados directamente por éstas.

IX. DIARIO EN QUE SE EFECTURÁN LAS PUBLICACIONES

ARTÍCULO 27º. Toda publicación que, por disposiciones de la Ley, el Reglamento o el presente reglamento interno deba realizarse y sea aplicable a la naturaleza del Fondo, se hará en el Diario El Mercurio o en otro que designe la Asamblea de Aportantes.

X. DE LOS APORTANTES Y REGISTRO DE APORTANTES

ARTÍCULO 28º. La calidad de Aportante se adquiere:

- (a) Por la suscripción de una o más Cuotas, en el momento en que la Administradora recibe el aporte del inversionista al contado, en dinero efectivo o vale vista bancario, o lo perciba del banco librado en caso de pago con cheque.
- (b) Por la adquisición de una o más Cuotas, de conformidad con las normas del Reglamento, al momento en que se curse el traspaso correspondiente.
- (c) Por la sucesión por causa de muerte o adjudicación de Cuotas que poseían en comunidad.

ARTÍCULO 29º. La transferencia de Cuotas o de opciones para la suscripción de éstas, se efectuará mediante instrumento privado suscrito por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de 18 años, o ante notario público, en la que se individualizarán las Cuotas u opciones objeto de transferencia y que se perfeccionará por la entrega del título en que ellas consten. También podrá hacerse por su escritura pública



suscrita por el cedente y el cesionario, sin perjuicio de que deberá respetarse lo establecido por los pactos de Aportantes que se suscriban entre Aportantes del Fondo.

La suscripción del título traslativo implicará para el cesionario la aceptación de todas las normas que rigen al Fondo y de aquellas establecidas en los pactos de Aportantes que sean aplicables.

La cesión producirá efectos respecto del Fondo y de terceros desde que se inscriba en el Registro de Aportantes, en vista del contrato y del título de las Cuotas transferidas.

ARTÍCULO 30º. A la Administradora no le corresponde pronunciarse sobre la transferencia de Cuotas, a menos que en virtud de dicha transferencia el Fondo sobrepase el número de 49 aportantes, y/o se infrinjan alguno de los pactos de Aportantes suscritos entre Aportantes, y estará obligada a inscribir, sin más trámite, los traspasos o transferencias que se presenten, a menos que no se ajusten a las formalidades establecidas o que infrinjan las estipulaciones contenidas en los pactos de Aportantes en los cuales alguna de las partes en el traspaso sea parte y se encuentre además debidamente registrados en el Registro de Aportes del Fondo.

El gerente de la Administradora o quien haga sus veces, practicará la inscripción en el momento en que tome conocimiento de la cesión o, a más tardar, dentro de la 24 horas siguientes. Los interesados podrán acreditar que el gerente de la Administradora ha tomado conocimiento de la cesión a través de un recibo suscrito por el mismo, o mérito de una notificación practicada por intermedio de un receptor judicial, de un intermediario de valores o de un notario público. Junto con notificarse al gerente de la Administradora de la cesión, deberá hacerse entrega, en el acto de la notificación, de una copia del contrato de cesión y del título o certificado en que constan las Cuotas transferidas.

La Administradora archivará los documentos en mérito de los cuales practicó la inscripción en el Registro de Aportantes.

ARTÍCULO 31º. La Administradora llevará un Registro de Aportantes, bajo la responsabilidad personal de su gerente, en el que se anotará, a lo menos, el nombre,

(11)



domicilio y cédula de identidad o rol único tributario de cada Aportante, el número de Cuotas de que sea titular y la fecha en que éstas se hayan inscrito a su nombre.

Los Aportantes deberán inscribirse en dicho Registro, según la forma de su ingreso, de la siguiente manera.

- (a) Los Aportantes por suscripción, a contar de la fecha en que se celebre el contrato de suscripción respectivo.
- (b) Los Aportantes por transferencia, desde que la Administradora tome conocimiento de ella.
- (c) Los Aportantes por sucesión por causa de muerte, una vez que exhiban el testamento inscrito si lo hubiere y la inscripción del pertinente auto de posesión efectiva.
- (d) Los Aportantes por adjudicación, desde que exhiban los documentos particionales pertinentes.

En el Registro deberán inscribirse también la constitución de gravámenes y derechos reales distintos al de dominio, como asimismo cualquier pacto de Aportantes que se suscriba entre los Aportantes del Fondo, los cuales podrán contener restricciones a la transferencia de las Cuotas en términos que obliguen a eventuales Aportantes. La apertura del registro se efectuará el día de inicio de las operaciones del Fondo.

ARTÍCULO 32º. Los títulos de las Cuotas se emitirán una vez que las Cuotas respectivas se encuentren pagadas y llevarán el nombre del titular, el nombre del Fondo, el nombre de la Administradora, la fecha del otorgamiento del reglamento interno inicial del Fondo, la fecha y la notaría de la escritura de constitución de la Administradora, el número total de Cuotas en que se divide el patrimonio del Fondo y el número de Cuotas que el Título representa. Los Títulos de Cuotas serán numerados correlativamente y se desprenderán de un libro talonario. El talón correspondiente será firmado por la persona a quien se haya entregado el Título. Los Títulos serán firmados por el presidente del directorio de la Administradora y por el gerente de ésta o la persona que haga sus veces.



ARTÍCULO 33°. Cuando por cualquier causa deba inutilizarse un título, la Administradora arbitrará los procedimientos conducentes a que conste indubitadamente en él y en el Registro de Aportantes el hecho de su inutilización. No podrá expedirse un nuevo Título sin haberse inutilizado o anulado el anterior.

Acreditando el extravío, hurto, robo o inutilización de un Título u otro accidente semejante, el Titular de él podrá pedir uno nuevo previa publicación de un aviso en el diario que indique la Administradora, aviso en que se comunicará al público que queda sin efecto el Título primitivo. En el Registro de Aportantes y en el nuevo Título que se expida, se dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones antes señaladas. La Administradora anulará el Título afectado y expedirá uno nuevo después de transcurridos cinco días desde la publicación del aviso. No podrá expedirse un nuevo título sin haberse inutilizado o anulado el anterior.

En el caso que una o más Cuotas pertenezcan en común a dos o más personas, los estarán obligados a designar a un apoderado común para actuar ante la Administradora.

ARTÍCULO 34°. Las disposiciones del presente Título se establecen sin perjuicio de los pactos de Aportantes que los Aportantes suscriban y los requisitos especiales que ellos se establezcan.

En todo caso, la responsabilidad de los Aportantes del Fondo está limitada hasta el monto de sus respectivos aportes.

XI. DE LAS ASAMBLEAS DE APORTANTES

ARTÍCULO 35°. Los Aportantes se reunirán en Asambleas Ordinarias o Extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año, dentro del semestre siguiente a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las segundas se celebrarán en cualquier momento que así lo requiera el funcionamiento del Fondo, para pronunciarse respecto de las materias que la Ley, el Reglamento de la Ley o el presente Reglamento entreguen al conocimiento de las Asambleas Extraordinarias de Aportantes.



Las Asambleas de Aportantes serán presididas por el Presidente de la Administradora, y actuará como secretario, el secretario de la misma.

ARTÍCULO 36°. Son materias de Asambleas Ordinaria de Aportantes, las siguientes:

- (a) Aprobar la cuenta anual del Fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión y administración del Fondo, y los estados financieros correspondientes, como también la distribución de dividendos definitivos, sin perjuicio de la facultad que el directorio de la Administradora tendrá para decidir el reparto de dividendos provisorios;
- (b) Designar anualmente a una empresa de auditoría externa, de entre aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la SVS, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley;
- (c) En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una Asamblea Extraordinaria.

ARTÍCULO 37°. Son materias exclusivas de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes, las siguientes:

- (a) Aprobar las modificaciones al Reglamento;
- (b) Acordar aumentos y disminuciones de capital del Fondo;
- (d) Acordar la fusión con otros fondos;
- (e) Acordar la disolución anticipada del Fondo y designar al liquidador, fijándole sus atribuciones, deberes y remuneración y aprobar la cuenta final al término de la liquidación;



- (f) Determinar las condiciones de nuevas emisiones de Cuotas del Fondo, fijando el monto a emitir, el plazo y precio mínimo de colocación de éstas; y
- (g) Aprobar la venta total o parcial de la cartera de créditos del Fondo, la que deberá ser a un tercero no relacionado que realice una oferta de adquisición de buena fe. En el evento de haberse realizado una oferta con estas características, su destinatario o quien haya citado a la Asamblea para estos efectos deberá informar al resto de los Aportantes el nombre y domicilio del oferente, si la oferta es por el total o por una parte de la cartera de créditos, el precio de compra y modalidad de pago propuestos, y todo otro término y condición material relativo a la transferencia de la cartera de créditos. La Asamblea que trate la materia referida en esta letra deberá realizarse a lo menos con 20 días de anticipación a la eventual enajenación de la cartera de créditos.

ARTÍCULO 38º. La Administradora deberá convocar a Asamblea Extraordinaria siempre que, a su juicio, los intereses del Fondo lo justifiquen o cuando así lo soliciten Aportantes que representen, a lo menos, el 10% de las Cuotas pagadas. Las Asambleas convocadas en virtud de la solicitud de Aportantes deberán celebrarse dentro del plazo de 3 días contados desde la fecha de la respectiva solicitud.

En especial, la Administradora citará a Asamblea Extraordinaria de Aportantes en caso que decida renunciar a su calidad de administrador del Fondo, lo cual podrá hacerse en cualquier momento, sin expresión de causa y sin ulterior responsabilidad para ella. En esta Asamblea la Administradora comunicará su decisión de renunciar a la administración, debiendo la Asamblea en ese mismo acto designar a una nueva sociedad administradora. Asimismo, se determinará el plazo en la cual deberá procederse con la sustitución efectiva de la administradora, plazo que no podrá ser superior a treinta días contados desde la fecha de la Asamblea.

ARTÍCULO 39º. Las Asambleas se constituirán, en primera citación, con la asistencia de Aportantes que representen la mayoría absoluta de las Cuotas emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera sea su número. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las Cuotas presentes o representadas, con excepción de los acuerdos



indicados en el párrafo siguiente y de aquellos para los cuales el presente Reglamento establezca un porcentaje distinto.

Requerirán del voto conforme de dos tercios de las Cuotas suscritas y pagadas, y de la asistencia de un Notario Público a la Asamblea respectiva, las siguientes materias:

- (a) Las modificaciones al Reglamento que proponga la Administradora;
- (b) La sustitución de la Administradora;
- (c) El aumento o disminución del capital del Fondo sin perjuicio del derecho de la Administradora de decidir devoluciones de capital durante la Fase de Desarrollo.
- (d) La fusión del Fondo con otros fondos;
- (e) La disolución anticipada del Fondo y la designación del liquidador;
- (f) La prórroga del tiempo de duración del Fondo; y
- (g) La contratación por el Fondo de pasivos que excedan un 200% de su capital pagado, al igual que el gravamen de sus activos en exceso de tal porcentaje.

ARTÍCULO 40°. En las Asambleas podrán participar los Aportantes que figuren inscritos en el Registro a la fecha en que haya de celebrarse la respectiva Asamblea, teniendo cada Cuota suscrita y pagada derecho a un voto. Los Aportantes podrán hacerse representar en la Asambleas por medio de otra persona, aunque esta no sea Aportante. La representación deberá conferirse por escrito, por el total de las Cuotas de que el mandante sea titular y respecto de las cuales tenga derecho a participar en la Asamblea.

ARTÍCULO 41°. La citación a Asamblea se efectuará en la forma dispuesta por la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento de Sociedades Anónimas para la citación de accionistas y/o por otro mecanismo aprobado por la Asamblea. Podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas Asambleas a las que concurran la totalidad



de las Cuotas emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación.

XII. DEL COMITÉ DE VIGILANCIA.

ARTICULO 42º. El Fondo tendrá un Comité de Vigilancia compuesto por 3 miembros elegidos en la Asamblea de Aportantes, que durarán un año en sus cargos, pudiendo ser reelegidos, los cuales no serán remunerados.

ARTICULO 43º. Las atribuciones del Comité de Vigilancia serán:

- (a) Comprobar que la sociedad administradora cumpla lo dispuesto en el Reglamento del Fondo.
- (b) Verificar que la información para los aportantes sea suficiente, veraz y oportuna;
- (c) Constatar que las inversiones, variaciones de capital u operaciones del Fondo se realicen de acuerdo con la Ley, el Reglamento de la Ley y al reglamento interno del Fondo;
- (d) Contratar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
- (e) Proponer a la asamblea extraordinaria de aportantes la sustitución de la Administradora, por razones fundadas e imputables a ella; y
- (f) Proponer a la asamblea extraordinaria de aportantes la designación de auditores externos de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la SVS, para que dictaminen sobre el Fondo;
- (g) Requerir de la Administradora la información a que se refiere el artículo 11 de la Ley; y



- (h) En general fiscalizar la administración del Fondo, no teniendo jamás injerencia en las decisiones de administración y gestión del Fondo, las que corresponden en forma exclusiva y excluyente a la Administradora.

ARTICULO 44°. El Comité de Vigilancia se reunirá en sesiones ordinarias, en el lugar, días y horas que él mismo determine, debiendo celebrar por lo menos una sesión anualmente. Podrá reunirse en sesiones extraordinarias cuando lo cite especialmente su Presidente, por sí o a indicación de uno o más miembros, previa calificación que él haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los miembros, caso en el cual necesariamente deberá celebrarse la reunión, sin calificación previa. En estas sesiones extraordinarias, sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria, debiendo hacerse mediante carta certificada despachada al domicilio de cada uno de los miembros, a lo menos, con tres días de anticipación a su celebración, plazo que puede reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente a los miembros por un notario público. Podrá omitirse la convocatoria escrita, si a la sesión concurre la unanimidad de los miembros.

ARTICULO 45°. Las reuniones del Comité de Vigilancia se constituirán con la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes con derecho a voto. En caso de empate, decidirá el voto del que presida la reunión. Los acuerdos del Comité de Vigilancia, podrán llevarse a efecto una vez aprobada el acta que los contiene, lo que ocurrirá cuando así se haga en una sesión posterior o cuando el acta se encuentre firmada por todos los miembros que concurrieron a la sesión respectiva.

ARTICULO 46°. En su primera sesión después de la Asamblea de Aportantes en que se haya efectuado su elección, el Comité elegirá de su seno un Presidente. Actuará de Secretario la persona especialmente designada para este cargo.

ARTICULO 47°. Las deliberaciones y acuerdos del Comité de Vigilancia se escriturarán en un libro de actas por cualesquiera medios, siempre que éstos ofrezcan seguridad que no podrán hacer intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los que hubieren concurrido

(11)



a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma, conforme a lo expresado en los incisos precedentes y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. El miembro del Comité que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Comité de Vigilancia, deberá hacer constar en el acta su oposición debiendo darse cuenta de ello en la próxima Asamblea de Aportantes. El que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.

ARTICULO 48º. Los miembros del Comité deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios. El Comité deberá rendir una cuenta documentada de su gestión a la Asamblea Ordinaria de Aportantes.

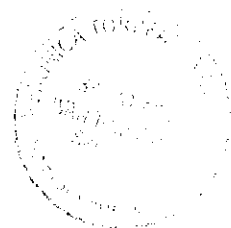
Los miembros del Comité están obligados a guardar reserva respecto de los negocios del Fondo y de la información a que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada oficialmente por la Administradora.

ARTICULO 49º. El Fondo sólo podrá celebrar actos o contratos por montos relevantes en los que la Administradora, uno o más de sus directores, o uno o más de los miembros del Comité de Vigilancia, tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones:

1. Sean conocidas y aprobadas previamente por el Comité de Vigilancia, y
2. Se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

Los acuerdos que al respecto adopte el Comité de Vigilancia serán dados a conocer en la próxima Asamblea de Aportantes por el que la presida, debiendo hacerse mención de esta materia en su citación.

Se presume que existe interés de las personas antes señaladas:



1. En toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño directo o indirecto de un 10% o más de su capital o aquellas en las cuales alguna de las personas antes mencionadas, sea director o dueño directo o indirecto del 10% o más de su capital; y las personas por quien el director actúe como representante.
2. Cuando el director o personas relacionadas con él presten asesoría para la celebración de tal acto o contrato.

Se entenderá que el acto o contrato involucra montos relevantes si supera el 1% del patrimonio del Fondo, siempre que exceda el equivalente a 2.000 UF y, en todo caso, cuando sea superior a 20.000 UF:

1. El Comité de Vigilancia deberá pronunciarse previamente si éste se ajusta a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.
2. En caso que se considere que no es posible determinar dichas condiciones, el Comité de Vigilancia con la abstención en su caso del integrante con interés, podrá aprobar o rechazar la operación o, en su caso, designar para estos efectos a dos evaluadores independientes, con cargo al Fondo.
3. El Comité de Vigilancia podrá acordar, con la abstención en su caso del integrante con interés, darle el carácter de reservada a la operación y a los informes, respectivamente.
4. Los informes de los evaluadores deberán pronunciarse acerca de las condiciones de la operación y de la forma en que se proponga pagar el precio cuando sea en bienes que no consistan en dinero. Estos informes serán puestos a disposición de los Aportantes y del Comité de Vigilancia en las oficinas de la Administradora por 20 días hábiles desde la fecha en que se recibió el último de ellos, debiendo comunicarse por escrito a los Aportantes de tal hecho.

(11)



5. El Comité de Vigilancia sólo podrá aprobar o rechazar el acto o contrato una vez transcurrido los 20 días, con la abstención en su caso del integrante con interés.
6. Si Aportantes que representen al menos un 5% de las Cuotas emitidas con derecho a voto estimaren que las condiciones no son favorables a los intereses del Fondo o las evaluaciones fueren substancialmente distintas entre sí, podrán solicitar al Comité de Vigilancia dentro del plazo antes citado, que se cite a una Asamblea extraordinaria de Aportantes para que ésta resuelva con el acuerdo de dos tercios de las Cuotas emitidas con derecho a voto.

La persona relacionada que pretenda realizar la operación deberá poner a disposición del Comité de Vigilancia, en forma oportuna, todos los antecedentes, informes, documentos y comunicaciones, referidos a esa operación, remitidos a entidades supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a bolsas de valores extranjeras, a la fecha en que se someta a consideración del Comité de Vigilancia la enajenación del negocio, activos y pasivos, o activos en su caso. Tales antecedentes serán puestos a disposición de los Aportantes al día siguiente hábil de recibidos.

En las actas de la sesión del Comité de Vigilancia correspondiente deberá hacerse constar expresamente las deliberaciones del Comité para aprobar los términos y condiciones de los respectivos actos o contratos.

En la citación que se envíe por correo a los Aportantes, deberá indicarse expresamente el nombre de los integrantes del Comité de Vigilancia y la forma en que cada uno de ellos votó en la sesión respectiva.

ARTICULO 50°. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, se deja expresa constancia que no se requerirá la aprobación referida en ese artículo para la contratación y/o prestación de gestión o servicios por parte de la Administradora o sus personas relacionadas, incluyendo por ejemplo la intermediación de la sociedad Vantrust Capital Corredores de Bolsa S.A. y/o la contratación con Inversiones VNT S.A.

(112)



XII. INFORMACIÓN OBLIGATORIA A PROPORCIONAR A LOS APORTANTES

ARTÍCULO 51º. Anualmente la Administradora preparará los estados financieros anuales del Fondo.

La Administradora estará obligada a entregar a los Aportantes que lo soliciten por escrito la información relativa a los pactos que suscriban los Aportantes del Fondo, y sus sucesores en el dominio de todo o parte de sus cuotas, que se encuentren debidamente registrados en el Registro de aportantes del Fondo.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley, la administradora deberá presentar a la SVS, en la forma y plazos que ésta determine, la siguiente información referida a los fondos de inversión privados que administre:

- a) Identificación del Fondo y de los partícipes de éste.
- b) Monto de los aportes.
- c) Valor de los activos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 84 de la Ley, la SVS podrá requerir toda la información que sea necesaria para determinar si los fondos privados cumplen las condiciones que los hacen regirse por las normas de los fondos fiscalizados, si dan cumplimiento a las obligaciones del artículo 93 de la Ley o para supervisar las operaciones que éstos hacen con aquellos, esto último, en caso de fondos administrados por la misma administradora o los relacionados a ésta.

La Administradora remitirá al Servicio de Impuestos Internos la totalidad de información que ésta exija respecto al Fondo y/o sus Aportantes, sin que el envío de dicha información importe o pueda implicar responsabilidad alguna para la Administradora, respecto a los Aportantes.

XIV. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 52º. El Fondo se disolverá por cualquiera de las siguientes causales:



- (a) Vencimiento del plazo fijado para su duración; y
- (b) Por acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes.

ARTÍCULO 53°. Disuelto el Fondo, la liquidación será practicada por la Administradora o por otra persona o entidad designada por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. La misma Asamblea fijará sus atribuciones, deberes y remuneraciones.

Salvo acuerdo distinto de la asamblea de aportantes, sus activos se deberá vender vía licitación con admisión de Aportantes y terceros.

Terminada la liquidación del Fondo, el liquidador comunicará esta circunstancia por escrito a cada uno de los Aportantes, mediante carta certificada remitida por notario público a su domicilio registrado en la Administradora. Asimismo, proporcionará en todo momento de información general del proceso de liquidación a aquellos Aportantes que lo soliciten.

ARTÍCULO 54°. En caso de disolución de la Administradora, esta, su continuador legal o su liquidador, deberá convocar a Asamblea Extraordinaria de Aportantes, la que se celebrará dentro de los sesenta días siguientes a la disolución, a fin que resuelva acerca del traspaso de la administración del Fondo a otras sociedad o, en su efecto, pongan término anticipado a éste y designen al liquidador.

XV. BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

ARTÍCULO 55°. La Administradora deberá preparar el balance del Fondo al treinta y uno de Diciembre de cada año, se confeccionarán los estados financieros anuales de las operaciones del Fondo, los que serán auditados una empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el registro que al efecto lleva la SVS. Los auditores externos deberán examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados y registros financieros, debiendo informar por escrito a la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes sobre el cumplimiento de su mandato. Los referidos auditores serán designados anualmente por la Asamblea Ordinaria de Aportantes.



ARTÍCULO 56°. El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos el 30% de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio de acuerdo a los estados financieros.

Para estos efectos, se entenderá por beneficios netos percibidos la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.

El Directorio de la Administradora podrá acordar dividendos provisorios con cargo a los resultados del ejercicio en que se acuerden. Dichos dividendos deberán ser acordados y pagados en el mismo ejercicio con cargo a cuyos beneficios se distribuyan.

ARTÍCULO 57°. El reparto de beneficios deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual, sin perjuicio que el Fondo haya distribuido dividendos provisorios con cargo a tales resultados. En este último caso, se podrá autorizar que si el monto de los dividendos provisorios excede el monto de los beneficios netos susceptibles de ser distribuidos de ese ejercicio, puedan imputarse a los beneficios netos percibidos de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas dentro de la definición de beneficios netos percibidos.

ARTÍCULO 58°. Los dividendos devengados que la Administradora no hubiere pagado o puesto a disposición de los Aportantes, dentro del plazo antes indicado, se reajustarán de acuerdo a la variación que experimente la unidad de fomento entre la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago efectivo, y devengarán intereses corrientes para operaciones reajustables por el mismo período. Dichos reajustes e intereses serán de cargo de la Administradora que haya incumplido la obligación de distribución y, cuando dicho incumplimiento se haya producido por causas imputables a ella, no podrá deducirlos como gastos conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sin que se aplique en este caso lo establecido en el artículo 21 de la misma.

Los dividendos serán pagados a quienes se encuentren inscritos a la medianoche del quinto día hábil bancario anterior a la fecha en que se deba efectuar el pago en el Registro de Aportantes que deberá llevar la Administradora. Los dividendos deberán

(11)



pagarse en dinero, sin perjuicio que se permitirá otorgar la opción a los aportantes de recibirlos total o parcialmente en cuotas liberadas del mismo Fondo, representativo de una capitalización equivalente. En este último caso, se aplicará respecto de tales cuotas lo dispuesto en los artículos 17 N° 6 y 18, inciso final, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

XVI. DE LAS DISMINUCIONES DE CAPITAL

ARTÍCULO 59°. El Fondo podrá efectuar disminuciones voluntarias y parciales de capital, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes, con una mayoría de dos tercios de las cuotas con derecho a voto, en la forma, condiciones y para los fines que la propia Asamblea acuerde.

Inmediatamente después de la distribución de dividendos según el artículo 56 del Reglamento Interno, el Fondo distribuirá, como disminución de capital, el remanente de la Cuenta Recaudadora luego de deducida de ella los fondos correspondientes a gastos del Fondo. Esta disminución de capital se distribuirá a los aportantes a prorrata de sus cuotas.

La disminución de capital a la que se refiere este artículo operará de manera automática y sin necesidad de consultar a la Asamblea de Aportantes. Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea de Aportantes podrá acordar que en determinado mes no se paguen estas disminuciones de capital, o que se constituya un fondo de reserva, para los objetivos que dicha Asamblea acuerde, con dineros que no se distribuirán como disminución de capital.

XVII. DE LA SUSTITUCIÓN DE LA ADMINISTRADORA Y LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DEL FONDO

ARTICULO 60°. En el caso que la Asamblea Extraordinaria de Aportantes acuerde la sustitución de la Administradora, o bien, la disolución anticipada del Fondo, conforme a lo dispuesto en las letras b) y e) del artículo 39 del presente Reglamento Interno, la Administradora sustituida tendrá derecho a una indemnización, en adelante la "**Indemnización**". Sin embargo, la Administradora sustituida no tendrá derecho a percibir la Indemnización si la sustitución de la Administradora o la disolución anticipada del Fondo es acordada por la Asamblea Extraordinaria de Aportantes a petición de la propia



Administradora o como consecuencia de actos que importen negligencia grave de la Administradora o incumplimiento grave de las obligaciones de ésta derivadas del presente Reglamento Interno, los que en todo caso deberán ser calificados por el árbitro que se establece en el artículo 61 del presente reglamento interno.

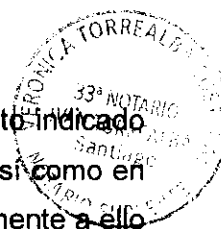
La indemnización será una cantidad equivalente a lo que hubiere correspondido percibir a la Administradora hasta el término del periodo de duración del Fondo, estipulado en el Artículo 7 de este Reglamento Interno, por concepto de Remuneración Fija y Remuneración Variable, comisiones que por tanto no se cobrarán y serán sustituidas por la indemnización.

XVIII. DEL ARBITRAJE

ARTÍCULO 61º. Cualquier diferencia, controversia, conflicto, problema o dificultad que surja entre duda o dificultad que surja entre los Aportantes en su calidad de tales, o entre estos y la Administradora o sus administradores, sea durante la vigencia del Fondo o durante su liquidación (en adelante, una “**Controversia**”), será primero, objeto de negociaciones de buena fe entre las partes. Si las partes no logran un acuerdo sobre la materia dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que una o ambas partes han iniciado negociaciones para resolver la Controversia, entonces cada Parte tendrá derecho a iniciar el procedimiento arbitral regulado a continuación.

Toda Controversia que no haya sido resuelta conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente, como asimismo las cuestiones relativas a la propia jurisdicción y competencia del tribunal, deberá ser resuelta por un árbitro mixto. El árbitro será designado de común acuerdo por las Partes. A falta de acuerdo respecto de la persona que actuará en el cargo de árbitro mixto, la designación será efectuada por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (la “Cámara de Comercio”), a la que las Partes confieren, en este acto y para este efecto, mandato especial irrevocable, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, de entre los integrantes de profesión abogado del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio. Cada Parte tendrá derecho a recusar o inhabilitar a la persona designada por una sola vez, sin expresión de causa, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su designación.

En el evento que la Cámara de Comercio no designare el árbitro mixto ~~indicado~~ dentro del término de un año desde la fecha en que sea requerida para ello, así como en el caso que dicha entidad o el Centro de Arbitrajes citado se negaren expresamente a ello o dejaren de existir, el árbitro será designado por la justicia ordinaria, en la calidad de árbitro de derecho, debiendo recaer este nombramiento en un abogado que haya desempeñado o desempeñe el cargo de profesor titular, ordinario o extraordinario, de derecho civil o comercial en las facultades de derecho de las universidades de Chile o Católica, ambas con sede en Santiago, a lo menos durante tres años.



En contra de las resoluciones del árbitro mixto procederán los recursos procesales en conformidad a las normas generales. El arbitraje deberá llevarse a cabo en la ciudad de Santiago.

El procedimiento arbitral será conducido en forma reservada, quedándole prohibido al árbitro designado y a las Partes comunicar a terceros los términos del arbitraje y los antecedentes que allí se presenten o pongan en conocimiento del tribunal por parte de la contraparte; salvo en cuanto dicha comunicación sea necesaria con ocasión de los recursos o actuaciones judiciales que soliciten o efectúen las Partes.

El árbitro mixto queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36º letra (b) del presente reglamento, se faculta a la Administradora para designar como auditores externos, que durarán en sus funciones hasta la primera Asamblea de Aportantes, a cualquiera de las empresas de auditoría externa inscritas en el Registro que al efecto lleva la SVS.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Se faculta a la Administradora para designar, dentro de un plazo de 90 días desde la primera colocación de Cuotas del Fondo a los miembros del Comité de Vigilancia Provisorio del Fondo; quienes durarán en el ejercicio de sus cargos hasta la Asamblea Ordinaria de Aportantes que corresponda celebrar en conformidad a este Reglamento.

* * *

(11)

CERTIFICO: QUE ESTE DOCUMENTO
DE 38 PÁGINAS SE PROTOCOLIZA
BAJO EL REPERTORIO Nº 7267
DE FECHA 13-05-2016 Y AGREGO AL
FINAL DE MIS REGISTROS DEL MISMO MES
CON EL Nº 158
IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

